

0003038-19.2015.8.26.0576

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... por condenação definitiva por crime de tráfico de drogas (processo 3014000-21.2013.8.26.0576), conforme certidão criminal de fls. 484/491. Além do mais, registra condenações transitadas em julgado por mais dois crimes de tráfico de drogas (processos 0029910-71.2015.8.26.0576, 0032542-31.2019.8.26.0576), por crimes de ameaça e vias de fato contra a mulher (processo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-902

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0003038-19.2015.8.26.0576 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003038-19.2015.8.26.0576

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 694/2014 - 4º Distrito Policial de São José do Rio Preto, 3867/2014 - 4º Distrito Policial de São José do Rio Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DOS SANTOS ALBUQUERQUE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

V I S T O S.

LUCAS DOS SANTOS ALBUQUERQUE, qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I, e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 24 de outubro de 2014, por volta das 20h12min, na Rua Silvio Calda, nº 2229, no Bairro Nato Vetorazzo, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, com a intenção de matar, utilizando-se de um revólver, por motivo torpe, consistente em vingança e de surpresa, recurso que dificultou defesa do ofendido, desferiu tiros em Júnior Cesar Pereira, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 52, sendo que o crime não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade. Recebida a denúncia, o réu foi citado, seguindo-se audiência de instrução (fls. 169/175).

Proferida sentença de pronúncia em 14/08/2017 (fls. 212/216).

Interposto recurso pelo réu, sobreveio o v. Acórdão de fls. 282/290, datado de 12/2/2019, ao qual foi negado provimento. Trânsito em julgado para o Ministério Público em 11/03/2019 e para o réu em 30/08/2019 (fls. 297 e 306).

Às fls. 321, em 22/04/2020, os autos foram recebidos nesta 5ª Vara Criminal, seguindo-se na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal.

É o breve relatório.

Realizado o julgamento, o Conselho de Sentença, por maioria de votos decidiu: reconheceu a materialidade do fato, a autoria e a intenção de matar, afastou a absolvição, negou a qualificadora da torpeza e, por fim, admitiu a qualificadora da surpresa.

Assim, de acordo com o r. veredicto do Conselho de Sentença, o réu LUCAS DOS SANTOS ALBUQUERQUE praticou o delito tipificado no artigo 121, §2º, inciso IV, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do artigo 59, verifico que o réu ostenta antecedente criminal por condenação definitiva por crime de tráfico de drogas (processo 3014000-21.2013.8.26.0576), conforme certidão criminal de fls. 484/491. Além do mais, registra condenações transitadas em julgado por mais dois crimes de tráfico de drogas (processos 0029910-71.2015.8.26.0576, 0032542-31.2019.8.26.0576), por crimes de ameaça e vias de fato contra a mulher (processo 1501636-35.2019.8.26.0559) e por crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (processo 0006767-19.2016.8.26.0576) e ainda está sendo processado por outro crime de tráfico de drogas (processo 0000783-54.2016.8.26.0576) e pelo delito de receptação (processo 1504171-80.2019.8.26.0576), fatos posteriores ao apurado nestes autos, conforme se infere da certidão criminal acima apontada e certidão de objeto e pé de fls. 494/495, o que demonstram reprovabilidade de sua conduta social e personalidade voltada para a prática de crimes. Assim, a pena sofre acréscimo de 1/2, sendo fixada em 18 anos de reclusão, para a reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Considerando o iter criminis, bem como a proximidade entre conduta e o resultado, especialmente que a vítima sofreu ferimentos de natureza grave que necessitaram de intervenção cirúrgica em face e glúteos, reduzo a pena em 1/3, fixando-a definitivamente em 12 anos de reclusão, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

A gravidade do crime, a natureza e a quantidade da pena aplicada justificam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo segundo, alínea "a", do Código Penal.

Tratando-se de crime cometido com violência, impossível a aplicação dos benefícios do artigo 44, bem como impossível a concessão do benefício previsto no artigo 77 do Código Penal em razão da pena aplicada.

Posto isso, considerando o r. veredicto do Conselho de Sentença, CONDENO o réu LUCAS DOS SANTOS ALBUQUERQUE, à pena de 12 anos de reclusão, como incurso no artigo 121, § 2º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em regime inicial fechado.

O réu aguardou o julgamento solto. Entretanto, em liberdade praticou diversos outros delitos. Desta forma, com a presente condenação pelo corpo de jurados, verifico que o réu representa perigo à ordem pública, porque mesmo sendo processado pela tentativa de homicídio continuou a delinquir, demonstrando ser um perigo à ordem pública e, em razão disso, decreto sua prisão preventiva determinando que não poderá recorrer em liberdade.

Expeça mandado de prisão.

Condene o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Expeça-se guia para a execução, oportunamente.

Publicada nesta sessão do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de São José do Rio

Preto, saem os presentes intimados.
Comunique-se.
São José do Rio Preto, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA